

Informativo comentado: Informativo 1205-STF (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Associações da sociedade civil podem promover campanhas de mobilização contra patrocinadores de eventos com base em pautas de direitos fundamentais sem incorrer em responsabilidade civil, salvo se divulgarem fatos sabidamente inverídicos com má-fé

ODS 16

Caso concreto (com adaptações): o Projeto Esperança Animal (PEA), ONG de defesa dos animais, publicou em seu site, em 2007, a campanha 'Quem patrocina e apoia rodeios também tortura o bicho'. No conteúdo, a entidade descrevia os efeitos nocivos do sedém (uma cinta de couro amarrada na virilha do touro para fazê-lo pular e se debater com mais intensidade na arena) e convocava o público a pressionar os patrocinadores da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos/SP a retirarem seu apoio ao evento.

A Associação Os Independentes, responsável pela organização da festa, ajuizou ação pedindo que o PEA fosse proibido de associar o evento a maus-tratos, de contatar patrocinadores e de manter o conteúdo no ar, além de indenização por danos morais. As instâncias ordinárias julgaram o pedido procedente. O PEA recorreu ao STF. O STF deu provimento ao recurso, reformando as decisões do TJSP e julgando improcedentes os pedidos.

A liberdade de expressão viabiliza, em regra, campanhas de mobilização social promovidas por entidades da sociedade civil que, embasadas em pautas de direitos fundamentais, buscam desestimular o financiamento ou o apoio institucional a determinados eventos ou organizações (art. 5º, IV, IX e art. 220, §§ 1º e 2º, CF/88).

Teses fixadas:

1. Campanhas de mobilização social promovidas por entidades da sociedade civil com base em pautas de direitos fundamentais, voltadas a desestimular o financiamento ou apoio institucional a eventos ou organizações, estão protegidas pela liberdade de expressão.

2. A responsabilidade civil, inclusive com a determinação de cessação da campanha e retirada de conteúdo das redes sociais, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais ou em ambiente público, somente será possível quando comprovada má-fé caracterizada:

- (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração; ou**
- (ii) pela culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato.**

STF. Plenário. RE 662.055/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/02/2026 (Repercussão Geral – Tema 837) (Info 1205).

🌟 Repercussão Geral - Tema 837

★ Julgado IMPORTANTE

🔴 Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Tribunais

🟡 Média relevância: PGE, PGM, Advocacia Pública Federal, Delegado, Cartório

DIREITO ADMINISTRATIVO

CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL

O art. 6º, I, da Lei nº 12.514/2011, que fixa teto para anuidades de conselhos profissionais, não se aplica à OAB, cujas contribuições anuais são regidas especificamente pelo Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994)

ODS 16

1. O art. 6º, inciso I, da Lei 12.514/2011, que limita o valor da anuidade aos diversos Conselhos Profissionais, não se aplica à Ordem dos Advogados do Brasil.

2. A fixação e cobrança das contribuições anuais de advogados são regidas especificamente pelo Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), pois a Ordem dos Advogados do Brasil possui finalidade institucional, além das corporativas, uma vez que a advocacia é indispensável à administração da Justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido sua 'categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro', por exercer 'um serviço público independente' (ADI 3.026/DF, Rel. Min. EROS GRAU).

STF. Plenário. ARE 1.336.047/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/02/2026 (Repercussão Geral – Tema 1.180) (Info 1205).

🏠 Repercussão Geral - Tema 1.180

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura federal, MPF, Advocacia Pública Federal

SERVIDORES PÚBLICOS

A alteração do limite mínimo da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social não a transforma em uma parcela de natureza genérica de modo a autorizar sua extensão aos servidores públicos inativos

ODS 8

1. Reafirma-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo (Tema 983).

2. Mera alteração do limite mínimo da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social em função do desempenho institucional e individual, não afasta a natureza pro labore fazendo da parcela, sendo inaplicável aos servidores públicos inativos.

STF. Plenário. RE 1.408.525/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 18/02/2026 (Repercussão geral – Tema 1.289) (Info 1205).

🏠 Repercussão Geral - Tema 1.289

▼ Sem grande relevância para concursos

DIREITO AMBIENTAL

POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS

O STF pode determinar, em processo de índole estrutural, que o Estado apresente plano de recomposição de quadro técnico ambiental quando identificado desmonte inconstitucional das estruturas de proteção ambiental

ODS 3 E 15

Diante do comprometimento das políticas públicas ambientais da União e do Estado de São Paulo voltadas à proteção dos biomas paulistas, impõe-se a atuação do STF para determinar a adoção de providências aptas a fazer cessar condutas incompatíveis com a ordem constitucional e a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional.

O processo estrutural se distingue do contencioso comum por não buscar uma decisão definitiva única, mas sim um programa de reformas institucionais implementado progressivamente, caracterizado por: (1) o diagnóstico de violação massiva e sistêmica de direitos fundamentais; (2) a elaboração de planos com metas, cronogramas e responsabilidades; e (3) o monitoramento judicial contínuo com decisões em cascata ao longo do tempo.

O princípio da vedação ao retrocesso ambiental (efeito *cliquet* ambiental) impede que o Estado desfaça conquistas normativas e institucionais de proteção ambiental sem garantir proteção equivalente em substituição. Quando a redução atinge o núcleo essencial do direito ao meio ambiente equilibrado, comprometendo a capacidade mínima do Estado de cumprir seu dever constitucional, configura-se retrocesso inconstitucional.

No caso concreto, o Plenário do STF referendou a decisão cautelar que determinou ao Estado de São Paulo, entre outras providências, a apresentação de plano de recomposição do quadro de pesquisadores ambientais, com metas verificáveis, fases de execução, critérios de reposição, prazos para concursos públicos e reestruturação das carreiras técnicas.

STF. Plenário. ADPF 1.201/SP, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 13/02/2026 (Info 1205).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

APOSENTADORIA ESPECIAL

Os vigilantes não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco

ODS 8 E 16

A atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial, para fins de concessão da aposentadoria de que trata o art. 201, § 1º, da Constituição.

STF. Plenário. RE 1.368.225/RS, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/02/2026 (Repercussão Geral – Tema 1.209) (Info 1205).

Está superada a tese firmada pelo STJ no Tema 1.031 (EDcl no REsp 1830508-RS).

-  Repercussão Geral - Tema 1.209 |  Mudança de entendimento (supera o Tema 1.031/STJ)
-  Relevância para concursos
-  Alta relevância: Magistratura federal, Advocacia Pública Federal